

SA MONISTE

Conseil d'Administration

Composé par des administrateurs

Fonctionnement & pouvoirs

Qui ?

- PP / PM (représenté par une PP)
- 3 à 18 membres
- Capacité civile suffisante, sans interdiction et incompétibilité
- Les personnes ayant au moins 70 ans ne peuvent excéder 1/3 du nb d'administrateurs, sinon prévue dans les statuts

Nomination

A la constitution

Sans offre public	Avec offre public
Nommé dans les statuts	Nommé par AG constitutive

Au cours de la vie sociale
Par AGO

Décès ou démission d'un admin

Cooptation

Nomination provisoire suite à un poste vacant parmi les membres du CA, selon modalités, facultative, obligatoire, ou interdite.

Nb administrateurs > minimum statutaire	Cooptation facultative
Nb administrateurs < minimum statutaire et Nb administrateurs > minimum légal	Cooptation obligatoire
Nb administrateurs < minimum légal	Cooptation interdite

Modalités du mandat

Mandat de 6 ans renouvelables (sauf stipulation statutaire), limité à 5 mandats

Rémunération & cumul

Rémunéré par :

- Somme d'argent
- Rémunérations exceptionnelles pour les missions, mandats confiés
- Remboursement des frais engagés dans l'intérêt de la société
- Stock-options

Cumul

Salarié → Administrateur possible si :

- Emploi effectif, avec lien de subordination
- Nb de salarié-administrateur < à 1/3 du nb d'administrateurs

Administrateur → Salarié :

En principe ne peut jamais devenir salarié, sauf exception des PME.

Exception des PME :
CAHT < 50M ou Total bilan < 43M
ET
Nb salariés < 250

Pouvoir de décision

Décide des orientations stratégiques de la société en prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux, et la raison d'être de la société
Se saisit de toute question intervenant la bonne marche de la société et les règles par délibérations

Pouvoir de contrôle

Contrôle de la direction
Peut obtenir tout documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission

Limites

- Il ne peut pas empiéter sur les pouvoirs attribués aux assemblées d'actionnaires, et autres organes
- Doit respecter les clauses statutaires limitant les pouvoirs
- Doit agir dans le respect de l'objet social

Président du CA

Qui ?

- PP
- Limite d'âge à 65 ans, sinon prévue dans les statuts

Modalités du mandat

Durée de mandat égale à celui d'administrateurs et renouvelable

Révocation du PCA

Révocation ad nutum par les administrateurs

Fonctionnement & pouvoirs

- Organise et dirige les travaux du CA
- Rend compte à l'AG
- Veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission

Limites

- Il ne peut pas empiéter sur les pouvoirs attribués aux assemblées d'actionnaires, et CA
- Doit respecter les clauses statutaires limitant les pouvoirs
- Doit agir dans le respect de l'objet social

Directeur Général

Qui ?

- PP
- Limite d'âge à 65 ans, sinon prévue dans les statuts

Révocation du PCA

Révocation ad nutum par les administrateurs

Rémunération & cumul

Remunération fixée par le CA, et approuvée en AG
Peut sous conditions cumuler avec contrat de W
Ne peut cumuler 2 mandats de DG dans SA cotées

Fonctionnement & pouvoirs

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il représente la société envers les tiers.